

RECURSO CÍVEL Nº 5071760-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: DALMIR LUCAS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO INSS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. SENTENÇA ANULADA, *EX OFFICIO*, PARA QUE SEJA REALIZADA A ADEQUADA APRECIÇÃO E JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO A QUO, EIS QUE INEQUÍVOCA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS EM DEMANDAS DE TAL NATUREZA. PRECEDENTE DA 8ª TRRJ EM IDÊNTICO SENTIDO (5058784-70.2024.4.02.5101).

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, a fim de anular a sentença, ex officio, para que seja realizada a adequada apreciação e julgamento de mérito pelo juízo a quo, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5071760-12.2024.4.02.5101

510014903334 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5071760-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: DALMIR LUCAS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DALMIR LUCAS DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, na qual visa obter a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa; restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “*CONTRIB. APDAP PREV*” (evento 1, HISCRE6); além de reparação por danos morais.

Na sentença (evento 3), após ter sido apontada como “*patente a ilegitimidade passiva ad causam do INSS*”, o pedido assim foi julgado:

“JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ilegitimidade passiva do INSS e ante a incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa em relação ao réu remanescente, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC”

Em recurso (evento 6), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, revela-se configurada a negativa de jurisdição (nos termos do Enunciado 18 das TRRJ), diante da precipitada extinção do feito sem resolução de mérito, por suposta ilegitimidade passiva *ad causam* da autarquia previdenciária.

Afinal, a tese firmada no Tema 183/TNU versa sobre responsabilidade subsidiária do INSS, em caso de empréstimos consignados fraudulentos concedidos por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários; ao passo que a presente demanda diz respeito a eventual responsabilidade do INSS, em caso de descontos não reconhecidos promovidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sendo que tal matéria ainda se encontra pendente de julgamento pela TNU (Tema 326):

Tema	326	Situação do tema	Em Julgamento	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.				
Tese firmada					
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE PEDILEF 5001931-18.2022.4.04.7118/RS	19/04/2023 15/09/2023	Juiz Federal Odilon Romano Neto			

Embora o Tema 326 tenha sido afetado como representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização, em 19/04/2023, o Relator do PEDILEF nº 0517143-49.2019.4.05.8100/CE não determinou a suspensão de julgamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja, definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado.

De tal sorte, não seria o caso de sobrestar o presente feito.

Isto posto, no caso concreto, a parte autora junta aos autos comprovante de descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV” (evento 1, HISCRE6).

E no que tange a tal procedimento, o dispositivo aplicável é o art. 115, V, da Lei 8.231/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

Assim, revela-se necessária a devida autorização do segurado, antes da implantação do desconto diretamente no benefício previdenciário.

De tal sorte, deverá ser avaliado pelo juízo *a quo* tal circunstância, até mesmo para que se possa imputar ao INSS eventual responsabilidade pelo ocorrido, que não seria de cunho patrimonial (e sim extrapatrimonial), conforme orientações da 8ª TRRJ quanto ao tema, *in verbis*:

INSS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APRECIACÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. Possibilidade de aferição da responsabilidade do INSS considerando suas atribuições e conduta (gestor da folha de pagamento). Sentença de extinção reformada para instrução do feito e prolação de sentença. (Sessão do dia 5/5/2020 processo nº 16 da pauta - -e proc - RECURSO CÍVEL Nº 5003568-43.2019.4.02.5120/RJ Relatora Dra. Daniella Motta)

PRECEDENTE 8 TR - INSS E ASSOCIAÇÕES - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais. (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº 5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella - sessão virtual de 05/05/2020)

Portanto, é forçoso concluir que o direito da parte autora restou efetivamente comprometido, impondo-se a anulação da sentença, *ex officio*, pois não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Apenas para fins de registro, esta Turma Recursal já possui precedente em idêntico sentido (processo nº 5058784-70.2024.4.02.5101, julgado em 24/09/2024).

Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso e julgá-lo prejudicado, a fim de anular a sentença, *ex officio*, para que seja realizada a adequada apreciação e julgamento de mérito pelo juízo *a quo*, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários.